

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2535

๒. อัยการ สงขลา

นาย สม ศักดิ์ ทอง ทวี

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268 ความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 157 ลงโทษปรับหนักตาม มาตรา 147 เป็น 6 กระถง จำคุก กระถงละ 5 ปี รวม 30 ปี และความผิดตามมาตรา 265 และมาตรา 268 ลงโทษตามมาตรา 268 จำคุกกระถงละ 1 ปี รวม 6 ปี รวมจำคุก 36 ปี ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระทำของจำเลยแต่ละคราวเป็นกรรมเดียวผิด กฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 147 บทหนักรวม 6 กระถงพิพากษาแก้ เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 147, 157, 265, 268 ให้ลงโทษตามมาตรา 147 บทหนักรวม 6 กระถง จำคุกกระถงละ 5 ปี รวมจำคุก 30 ปี ดังนี้ ศาลอุทธรณ์เพียง แต่พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระถงไม่เกินห้าปี ต้อง ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรทัดแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268, 91 ให้ใช้เงิน 32,788 บาทแก่ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอกระแสนันธุ์ และ ธิปไตยของชั่วคราวและบิลเงินสดปลอม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268, 90, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 157 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักตามมาตรา 147 และการที่จำเลยเบิกเงินตามใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (แบบ 350) เอกสารหมาย จ.1 จ.5 จ.8 จ.11 และจ.17 (ที่ถูกลัก จ.14 ด้วย) เป็นการกระทำผิดต่างกรรม ลงโทษทุกกรรมเป็นกระหนความผิดรวม 6 กระหน จำคุกกระหนละ 5 ปี รวม 30 ปี ความผิดตามมาตรา 265 และ 268 นั้น ให้ลงโทษตามมาตรา 268 รวมเป็นความผิด 6 กรรม ลงโทษทุกกรรม จำคุกกระหนละ 1 ปี รวม 6 ปี รวมจำคุก 36 ปี ให้จำเลยใช้เงิน 32,788 บาท แก่ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอกระแสนันท์ และรีบไปส่งของชั่วคราวกับบิลเงินสดปลอมด้วยจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268 ให้ลงโทษตามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 รวม 6 กระหน จำคุกกระหนละ 5 ปี รวมจำคุก 30 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268 ความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 157 ลงโทษบทหนักตามมาตรา 147 เป็น 6 กระหน จำคุกกระหนละ 5 ปี รวม 30 ปี และความผิดตามมาตรา 265 และมาตรา 268 ลงโทษตามมาตรา 268 จำคุกกระหนละ 1 ปี รวม 6 ปี รวมจำคุก 36 ปี แต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 157 และที่จำเลยปลอมใบส่งของและบิลเงินสดกับใช้เอกสารปลอมดังกล่าว รวม 6 ครั้ง ก็โดยมีเจตนาที่จะใช้เป็นหลักฐานในการเบียดบังยกยอกเงินที่จำเลยเบิกมาในแต่ละงวดรวม 6 ครั้ง การกระทำของจำเลยในแต่ละครั้งจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามมาตรา

147 บทหนักรวม 6 กระทง จ้งพฟภภษภภ่เป็นว่ จ่ำเลยมี่ควมผดตมมตรภ
147,157, 265, 268 ให้งทษตมมตรภ 147 บทหนักรวม 6 กระทงจ่ำคูกกระทง
ละ 5 ปี รววมจ่ำคูก 30 ปี ด้งนี้ศภลอุทธรณ์เพียงแต่พฟภภษภภ่ไขเล็กน้ย และให้ง
ทษจ่ำคูกจ่ำเลยม่แต่ละกระทงไม่เกินห่ำปี จ่ำเลยมี่ภภในปัญหข้อเท็จจรงว่ จ่ำเลยม
ไม่ได้กระทภควมผดตมฟอง คดีของจ่ำเลยมี่จ้งต้งห่ำมมีให้งภภตมประมवल
ภภหมภยวิธีพจรณภควมภภภภ มตรภ 218 วรркแรก ศภลภภไม่รับวินจฉัย"

พฟภภษภภภภภภจ่ำเลยม

(สมชัย ศิริบุตร-ภภภษ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศภล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภภ

แผนภ

หมภยเลขคดีแดงศภลชั้น

ต้น

หมภยเหตุ